GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO ADMINISTRATIVA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA O LOTE 9

Processo Administrativo: SISLOG nº 114655 / SEI nº 202500005017706
Pregão Eletrônico: nº 105/2025
Lote: 09 – Itens 35 e 46

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais destinados à modernização da Academia Espaço Saúde, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência e Edital.

Partes Envolvidas

1. **Recorrente:** JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA (CNPJ nº 08.973.569/0001-45)

I. Contextualização

Trata-se de **Recurso Administrativo interposto pela empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA**, em face da decisão que desclassificou sua proposta no **Lote 09, Itens 35 e 46**, do Pregão Eletrônico nº 105/2025 – Contratação nº 114655, sob o fundamento de **não apresentação dos manuais (usuário e manutenção) e prospectos do produto**, conforme consignado no **Parecer Técnico SISLOG nº 287026**, emitido pela Equipe de Apoio.

O objeto do certame é a **aquisição de equipamentos e materiais para modernização da Academia Espaço Saúde**, atendendo às demandas da Secretaria de Estado da Casa Militar, sob gestão administrativa da Secretaria de Estado da Administração – SEAD/GO.

II. Das Razões Recursais da Recorrente

A empresa Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de desclassificação **não reflete a realidade dos autos**, uma vez que **os manuais e prospectos dos produtos foram devidamente apresentados** no arquivo denominado *"DOCUMENTACAO.PDF"*, nas páginas 38, 39, 44 e 45, **dentro do prazo e durante a sessão pública**, em atendimento integral às exigências editalícias.

Invoca, ainda, os **arts. 17, inciso V, e 71 da Lei Federal nº 14.133/2021**, que asseguram, respectivamente, o **princípio da objetividade no julgamento das propostas** e o **direito ao contraditório e à ampla defesa**, e cita precedentes do **Tribunal de Contas da União** (Acórdãos nº 2.622/2013 e nº 3.534/2020, ambos do Plenário), que consolidam o dever da Administração de revisar desclassificações quando comprovado o atendimento dos requisitos editalícios.

Dessa forma, requer a **reconsideração da decisão e o restabelecimento de sua proposta** para os itens 35 e 46 do Lote 09.

III. Análise Técnica da Equipe de Apoio

Após nova verificação dos documentos e registros constantes dos autos, a **Equipe de Apoio**, por meio do **Parecer SEI nº [referência interna]**, constatou que **a informação contida no Parecer Técnico SEI nº 80029931 – de que não foram apresentados os manuais e prospectos – não corresponde à realidade fática**.

Conforme evidenciado, os arquivos exigidos foram devidamente anexados no processo licitatório e **comprovam o atendimento das especificações técnicas do Edital e do Termo de Referência**, razão pela qual a equipe opinou pela **procedência do recurso interposto**.

O parecer reforça, entretanto, que **a entrega dos produtos deverá atender integralmente às especificações do Termo de Referência**, notadamente quanto à **composição da haste dos halteres em aço inoxidável**, sendo considerada **infração contratual grave** qualquer divergência na fase de execução.

IV. Fundamentação Jurídica e Análise do Agente de Contratação

A questão recursal envolve a necessidade de assegurar o **julgamento objetivo e a preservação do contraditório**, pilares da moderna contratação pública e da **Lei Federal nº 14.133/2021**.

1. O **art. 17, inciso V**, da referida lei, impõe à Administração o dever de adotar **critérios objetivos de julgamento**, afastando qualquer subjetividade que comprometa a isonomia entre licitantes.
2. O **art. 71**, por sua vez, assegura aos licitantes o **direito à ampla defesa e ao contraditório** em face de decisões desclassificatórias.
3. O **art. 12** e o **art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal**, exigem que os atos administrativos sejam **devidamente motivados e baseados em provas objetivas**, sob pena de nulidade.

No caso concreto, a análise dos autos comprova que a empresa **JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA cumpriu integralmente a exigência editalícia** quanto à apresentação dos manuais e prospectos dos produtos licitados. A motivação que embasou a desclassificação inicial, portanto, **carece de suporte fático e jurídico**, devendo ser revista em observância aos princípios da **legalidade, razoabilidade, eficiência e formalismo moderado**.

Conforme reiteradamente reconhecido pelo **TCU** (Acórdãos nº 2.622/2013, nº 3.534/2020, nº 1.260/2024 e nº 1.782/2022 – Plenário), a Administração deve **corrigir decisões desclassificatórias indevidas** quando comprovado o atendimento das condições editalícias, sob pena de violação ao princípio do julgamento objetivo e prejuízo à competitividade do certame.

Assim, reconhece-se a procedência do recurso e a necessidade de **reclassificação da proposta da Recorrente**.

V. Conclusão e Decisão

Diante do exposto, **decide-se**:

1. **Conhecer** do **Recurso Administrativo interposto pela empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA**, por ser tempestivo e atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 165 da Lei nº 14.133/2021;
2. **Dar provimento** ao recurso, **reconsiderando a decisão de desclassificação** da proposta da Recorrente para o **Lote 09, Itens 35 e 46**;
3. **Restabelecer e reclassificar** a proposta da empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA, determinando o **prosseguimento regular do certame**, com observância estrita das especificações técnicas do Termo de Referência;

Goiânia, 04 de novembro de 2025.

THIAGO FERNANDES DE PAULA – 1º SGT QP/COMB. BM
Agente de Contratação / Pregoeiro